

Ordenamiento Jurídico

Definición y Enfoque del Ordenamiento Jurídico

Pirámide de Kelsen = método jurídico.

Explicación

Hans Kelsen estructuró su pirámide no como un modelo social, sino como un método jurídico riguroso diseñado para clasificar y jerarquizar las normas legales de un país, estableciendo cuál prima sobre otra.

Método kelseniano X influencia psicológica.

Explicación

La Teoría Pura del Derecho de Kelsen busca aislar el análisis jurídico de cualquier ciencia externa. Por ello, carece y excluye voluntariamente las influencias psicológicas, sociológicas o teológicas en la constitución de la norma.

Ciencia del derecho = estudio de formas normativas.

Explicación

Según el enfoque kelseniano, la misión de la ciencia del derecho se acota exclusivamente al estudio de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas, ignorando aspectos extrajurídicos.

Niveles del Ordenamiento y Vigencia

Niveles I-II ✓ vigencia tras su publicación.

Explicación

Por regla general establecida en la Constitución, las normas de mayor rango (como leyes y la propia Constitución, correspondientes a los primeros niveles) requieren iniciar su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial.

Niveles I-II ⊃ actos legislativos.

Explicación

Los dos primeros niveles de la pirámide (constitucional y legal) agrupan a las normas de mayor impacto estatal, por lo que contienen los actos legislativos emanados del poder constituyente o del Congreso.

Niveles I-II ✓ acción de inconstitucionalidad.

Explicación

Cuando una norma con rango de ley (nivel II) vulnera la Constitución (nivel I), el mecanismo de control que se requiere interponer es la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Niveles III-V ✓ vigencia el día de publicación.

Explicación

A diferencia de las leyes, ciertas normas de menor rango infralegal (niveles III al V en la clasificación de los apuntes) pueden requerir o estipular su vigencia desde el mismo día de su publicación oficial.

Niveles III-V ⊃ actos administrativos.

Explicación

Los niveles inferiores de la jerarquía normativa (del tercer nivel hacia abajo) contienen decretos, resoluciones y normas de interés particular, los cuales en su conjunto conforman los actos administrativos del Estado.

Niveles III-V ✓ acción popular.

Explicación

Para cuestionar normas de rango inferior a la ley (reglamentos, resoluciones, decretos) que contravengan la Constitución o la ley, se requiere interponer la Acción Popular, la cual es resuelta por la Corte Superior de Justicia.

Estructura de la Pirámide Normativa

Nivel 1 ⊃ tratados de derechos humanos.

Explicación

En la cúspide de la pirámide (Nivel 1), junto a la Constitución, se ubican los tratados de derechos humanos, ya que estos poseen rango constitucional y complementan la defensa de la persona humana.

Nivel 3 ⊃ decretos supremos.

Explicación

El tercer nivel de la estructura normativa contiene a los reglamentos y Decretos Supremos, los cuales son expedidos por el Presidente de la República y los ministerios para reglamentar las leyes.

Nivel 4 ⊃ resoluciones supremas.

Explicación

Descendiendo en la pirámide, el cuarto nivel contiene a las Resoluciones Supremas, que son normas de carácter específico emitidas por el Ejecutivo, rubricadas por el Presidente y el ministro del sector.

Primer Nivel: Normas Constitucionales

Nivel Constitucional = nivel supremo del ordenamiento.

Explicación

El Primer Nivel o Nivel Constitucional se define como el escalafón más elevado del ordenamiento jurídico nacional; ninguna norma legal o administrativa puede contradecir lo que allí se estipula.

Constitución Política = norma fundamental de la nación.

Explicación

La Constitución Política es definida como la norma fundamental o carta magna. Constituye el pilar sobre el cual se sostiene todo el andamiaje jurídico, político y social de la nación.

Leyes constitucionales = dispositivos de reforma normativa.

Explicación

Las leyes constitucionales se definen como aquellos dispositivos especiales creados para materializar una reforma total o parcial de la propia Constitución, requiriendo un procedimiento agravado en el Congreso.

Leyes constitucionales → modifican textos constitucionales.

Explicación

El propósito de una ley constitucional es intervenir en la propia Carta Magna. Por lo tanto, producen cambios directos, interpretando, modificando, sustituyendo, derogando o abrogando artículos constitucionales (Art. 206 CPP).

Segundo Nivel: Características del Nivel Legal

Segundo nivel ⊃ normas con rango de ley.

Explicación

El segundo nivel de la pirámide agrupa exclusivamente a todas aquellas disposiciones que, independientemente de su nombre (ley, decreto legislativo, etc.), contienen rango, valor o fuerza de ley.

Normas legales → modifican a otras leyes.

Explicación

Por el principio de jerarquía normativa y temporalidad, una norma de rango legal tiene la capacidad de producir cambios en el sistema, modificando o derogando parcial o totalmente a otras leyes u otras normas del mismo rango.

Normas legales X contradicción con la Constitución.

Explicación

Las normas con rango de ley sirven para desarrollar los preceptos de la Constitución, por lo que carecen absolutamente de validez si incurren en contradicción o desnaturalizan el texto constitucional (principio de supremacía constitucional).

Segundo Nivel: Componentes y Tipos de Leyes

Tribunal Constitucional = juez de la ley.

Explicación

Se le define como el juez de la ley porque es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Su función es pronunciarse sobre la validez jurídica de los preceptos legales frente a la Carta Magna.

Leyes orgánicas = delinean estructura estatal.

Explicación

Las leyes orgánicas están reservadas por la Constitución para definir y delinear la estructura, organización y funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos y de las entidades más importantes del Estado.

Leyes orgánicas ✓ aprobación por mayoría absoluta.

Explicación

Debido a la importancia de las materias que regulan, la Constitución requiere que toda ley orgánica sea aprobada por una votación calificada equivalente a la mitad más uno del número legal de congresistas (mayoría absoluta).

Leyes ordinarias = preceptos de materia general.

Explicación

A diferencia de las leyes orgánicas que tienen materias reservadas, las leyes ordinarias se definen como las normas comunes y de carácter general mediante las cuales el legislativo regula una amplísima variedad de aspectos civiles, penales, laborales, etc.

Parlamento → Leyes ordinarias.

Explicación

Las leyes ordinarias son el producto directo de la función legislativa convencional, por lo que su creación emana del Parlamento (Congreso de la República) tras el respectivo debate en el pleno.

Leyes de base = establecen criterios rectores.

Explicación

Las leyes de base, también llamadas leyes marco, se definen por establecer los parámetros esenciales, lineamientos generales y criterios rectores a los cuales deberán sujetarse obligatoriamente otras normas conexas o derivadas.

Segundo Nivel: Normas del Poder Ejecutivo con Rango de Ley

Poder Ejecutivo → Decretos legislativos.

Explicación

Aunque tienen rango de ley (típicamente labor del Congreso), los Decretos Legislativos son normas con fuerza de ley producidas y emanadas excepcionalmente por el Poder Ejecutivo (Presidente y Consejo de Ministros).

Decretos legislativos ✓ delegación expresa del Congreso.

Explicación

El Poder Ejecutivo no puede legislar libremente; requiere que el Congreso apruebe previamente una 'Ley Autoritativa' que le otorgue delegación expresa para legislar sobre una materia específica y por un plazo determinado.

Decretos de urgencia = medidas de carácter excepcional.

Explicación

Se definen como medidas extraordinarias y provisionales dictadas por el Presidente de la República. Su naturaleza excepcional obedece a la necesidad de enfrentar situaciones imprevistas que no pueden esperar el trámite parlamentario regular.

Decretos de urgencia ✓ materia económica o financiera.

Explicación

La Constitución estipula que la emisión de Decretos de Urgencia requiere justificarse por el interés nacional y debe versar estrictamente sobre materia económica y financiera para resolver crisis inminentes.

Decretos de urgencia X competencia tributaria.

Explicación

Aunque regulan aspectos económicos, existe un límite estricto: los Decretos de Urgencia carecen de competencia para legislar en materia tributaria (no pueden crear, modificar ni derogar impuestos), salvaguardando el principio de legalidad tributaria del Congreso.

Segundo Nivel: Otras Normas Legales Especiales

Resolución legislativa = asigna deberes específicos.

Explicación

A diferencia de las leyes que son generales, la Resolución Legislativa es un dispositivo emitido por el Congreso que se define por regular casos particulares, otorgando validez a determinados hechos o asignando deberes a personas específicas (ej. autorizar el viaje del Presidente).

Reglamento del Congreso = organiza funcionamiento del parlamento.

Explicación

El Reglamento del Congreso tiene jerarquía de ley ordinaria, y se define por ser el cuerpo normativo que establece de forma autónoma la estructura, organización, reglas de debate y funcionamiento interno del propio poder legislativo.

Decreto ley = norma de gobernantes de facto.

Explicación

El Decreto Ley se define como el dispositivo normativo dictado por gobiernos de facto (régimen surgidos de golpes de Estado o revoluciones, al margen de la constitución) al haber disuelto el parlamento regular.

Ordenanza municipal = regula administración local.

Explicación

Las ordenanzas municipales son las normas de mayor jerarquía en el ámbito de los gobiernos locales (tienen rango de ley en su jurisdicción). Se definen por regular la organización, administración y correcta prestación de los servicios dentro del municipio.

Normas regionales = preceptos de competencia regional.

Explicación

Las normas de carácter general emanadas de los gobiernos regionales tienen fuerza de ley dentro de su circunscripción territorial, y se definen por dictar directrices políticas, económicas y administrativas estrictamente vinculadas a los asuntos de su competencia departamental.